Vzor, před podpisem ke kontrole. CodeKom s.r.o.

A) Smlouva o poskytování služby CodeKom

Obchodní podmínky jsou přímo součástí smlouvy, takže obec podepisuje jeden dokument. Pravidla vrácení peněz jsou v článku 6.

Poskytovatel: CodeKom s.r.o., IČO [IČO], se sídlem [SÍDLO], zapsaná v obchodním rejstříku u [SOUD], oddíl C, vložka [ČÍSLO], zastoupená [JMÉNO], jednatelem, datová schránka [ID DS] (dále „poskytovatel“)

Objednatel: Obec [NÁZEV OBCE], IČO [IČO OBCE], se sídlem [ADRESA OBCE], zastoupená [JMÉNO], starostou nebo starostkou, datová schránka [ID DS OBCE] (dále „obec“)

Článek 1. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel zpřístupní obci cloudovou službu CodeKom (dále „služba“) v rozsahu modulů objednaných v příloze 1: web obce s elektronickou úřední deskou, mobilní aplikace pro občany, AI asistent, správa budov.
2. Obec nekupuje software ani jeho zdrojový kód. Získává právo službu užívat podle článku 7.
3. Součástí služby je provoz na serverech, aktualizace, zálohy a technická podpora podle článku 5.
4. Čidla, zámky a další zařízení v budovách nejsou předmětem smlouvy, pokud je příloha 1 výslovně neuvádí.

Článek 2. Uzavření smlouvy, veřejné zakázky a registr smluv

1. Smlouva se uzavírá písemně, s elektronickými podpisy nebo v listinné podobě.
2. Obec odpovídá za to, že smlouvu zadala podle zákona č. 134/2016 Sb. a svých pravidel pro veřejné zakázky.
3. Smlouvu uveřejní v registru smluv obec, pokud se na ni povinnost vztahuje. Obec bez rozšířené působnosti tuto povinnost nemá (§ 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb.).
4. Poskytovatel bere na vědomí, že obec je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb. a smlouvu může poskytnout na žádost.

Článek 3. Cena a placení

1. Cena se řídí ceníkem v příloze 2 podle počtu obyvatel obce a objednaných modulů. [CENÍK]
2. Obec si vybere jeden způsob placení:

    1. **Roční licence:** faktura na celý rok předem, splatnost 30 dní, doklad do datové schránky.
    2. **Měsíční předplatné:** platba kartou přes platební bránu [PLATEBNÍ BRÁNA], strhává se automaticky každý měsíc, doklad e-mailem.
3. Ceny jsou bez DPH. DPH se připočte v zákonné výši, je-li poskytovatel plátcem.
4. Poskytovatel může cenu zvýšit nejvýš jednou ročně a nejvýš o roční inflaci podle ČSÚ. Změnu oznámí nejméně 2 měsíce předem. Obec může do jejího účinku smlouvu vypovědět bez sankce.
5. Při prodlení obce delším než 30 dní po upomínce může poskytovatel službu omezit na režim jen pro čtení. Úřední deska, krizová hlášení a export dat zůstávají vždy funkční.
6. Úrok z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Článek 4. Zkušební doba

1. Prvních 30 dní od zpřístupnění služby je zkušební doba.
2. Vypoví-li obec smlouvu ve zkušební době, končí smlouva dnem doručení výpovědi. Poskytovatel vrátí celou zaplacenou cenu do 14 dní a data smaže podle článku 9.

Článek 5. Dostupnost a podpora

1. Měsíční dostupnost veřejného webu, úřední desky a aplikace je nejméně 99,5 %. Nepočítá se do ní údržba ohlášená 3 pracovní dny předem a provedená mezi 22:00 a 5:00 ani výpadek způsobený vyšší mocí nebo obcí.
2. Při nižší dostupnosti poskytovatel odečte z další platby: pod 99,5 % 10 % měsíční ceny, pod 99 % 25 %, pod 97 % 50 %. Obec o odpočet požádá do 30 dní.
3. Podpora je dostupná e-mailem a telefonem v pracovní dny 8–16 hodin, u kritických chyb nepřetržitě.

Závažnost	Příklad	Reakce	Obnovení provozu
Kritická	nefunguje web, úřední deska nebo odeslání krizového hlášení	do 1 hodiny, i mimo pracovní dobu	do 8 hodin
Vysoká	nefunguje jeden modul	do 4 pracovních hodin	do 2 pracovních dnů
Běžná	chyba s náhradním postupem, dotaz	do 1 pracovního dne	podle dohody

1. Krizová hlášení jsou doplňkový kanál obce. Nenahrazují varovný systém IZS, sirény ani obecní rozhlas a obec má vždy záložní kanál.
2. Odpovědi AI asistenta jsou informativní. Obec odpovídá za dokumenty, ze kterých asistent čerpá. Poskytovatel zajistí, aby asistent uživatele jasně informoval, že komunikuje s umělou inteligencí (čl. 50 nařízení 2024/1689).

3. Ovládání budov musí mít ruční zálohu: zámek otevřený klíčem, topení ovládané na místě. Zálohu zajišťuje obec.

Článek 6. Trvání, výpověď a vrácení peněz

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Obec může smlouvu vypovědět kdykoli i bez udání důvodu. Výpovědní doba je 3 měsíce u roční licence a 1 měsíc u měsíčního předplatného. Začíná prvním dnem měsíce po doručení výpovědi.
3. Výpověď stačí poslat datovou schránkou, e-mailem z adresy uvedené v příloze 5, nebo ji podat tlačítkem v administraci.
4. Poskytovatel může smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 6 měsíců, aby měla obec čas přejít jinam.
5. Kterákoli strana může odstoupit při podstatném porušení smlouvy. Podstatné je zejména:
    1. dostupnost pod 97 % ve 2 měsících ze 3 po sobě jdoucích,
    2. porušení smlouvy o zpracování osobních údajů,
    3. prodlení obce s platbou delší než 60 dní po upomínce.
6. Vrácení peněz:

Situace	Co poskytovatel vrátí
Výpověď obce ve zkušební době	celou zaplacenou cenu
Výpověď obce, roční licence	poměrnou část za celé měsíce po skončení výpovědní doby
Výpověď obce, měsíční předplatné	nic, předplatné doběhne do konce zaplaceného měsíce
Výpověď poskytovatele nebo odstoupení obce pro porušení poskytovatelem	poměrnou část za každý den po skončení služby
Odstoupení poskytovatele pro neplacení	nic

1. Peníze poskytovatel vrátí do 30 dní od skončení smlouvy. Platbu fakturou na účet obce, platbu kartou na stejnou kartu.
2. Za ukončení smlouvy ani za export dat se nic neplatí.

Článek 7. Práva k obsahu a licence

1. Obsah, který do služby vloží obec nebo občané, patří obci nebo jeho autorům. Poskytovatel ho užívá jen k poskytování služby.
2. Poskytovatel uděluje obci nevýhradní a nepřevoditelnou licenci užívat službu po dobu trvání smlouvy, bez územního omezení.

3. Po skončení smlouvy smí obec dál používat texty, fotografie a strukturu svého webu. Zdrojový kód šablon zůstává poskytovateli.
4. Doména obce je vždy registrovaná na obec. Poskytovatel ji nikdy neregistruje na sebe.

Článek 8. Odpovědnost

1. Každá strana odpovídá za škodu, kterou způsobí porušením smlouvy.
2. Celková odpovědnost poskytovatele za kalendářní rok je omezena částkou, kterou obec zaplatila za posledních 12 měsíců, nejméně však [100 000] Kč.
3. Omezení neplatí pro škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a pro újmu na přirozených právech člověka (§ 2898 občanského zákoníku).
4. Poskytovatel neodpovídá za obsah vložený obcí, včetně správnosti dokumentů a dodržení lhůt na úřední desce, ani za ušlý zisk.
5. Poskytovatel je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na [POJIŠTĚNÍ] Kč a doklad předloží na vyžádání.

Článek 9. Data obce, export a přechod jinam

1. Obec může kdykoli stáhnout svá data: obsah ve formátech JSON a CSV, soubory v původní podobě a úřední desku včetně záznamů o vyvěšení a sejmutí.
2. Po skončení smlouvy zůstane služba 30 dní v režimu jen pro čtení. Potom poskytovatel data smaže do 60 dní a ze záloh do 90 dní a výmaz písemně potvrdí.
3. Záznamy o vyvěšení dokumentů si obec uchová podle svého spisového a skartačního plánu (zákon č. 499/2004 Sb.).
4. Při přechodu k jinému dodavateli poskytne poskytovatel až 8 hodin práce zdarma, další podle ceníku.

Článek 10. Osobní údaje a kybernetická bezpečnost

1. Zpracování osobních údajů upravuje smlouva o zpracování (dokument B), která je přílohou 3.
2. Data jsou uložena v Evropské unii.
3. Je-li obec regulovanou osobou podle zákona č. 264/2025 Sb., poskytovatel jí poskytne součinnost: informace o bezpečnostních opatřeních, hlášení incidentu do 24 hodin a možnost auditu. Podrobnosti strany uvedou v příloze 4.

Článek 11. Změny podmínek

1. Poskytovatel může podmínky změnit jen z důvodu změny právních předpisů, bezpečnosti nebo změny služby.
2. Změnu oznámí obci nejméně 2 měsíce předem datovou schránkou spolu s přehledem změn.

3. Obec může do účinnosti změny smlouvu vypovědět bez sankce a s vrácením poměrné části ceny za každý den po skončení služby.

Článek 12. Závěrečná ustanovení

1. Oznámení podle smlouvy se doručují datovou schránkou. Běžná komunikace probíhá e-mailem na kontakty z přílohy 5.
2. Smlouva se řídí českým právem. Spory rozhodují české soudy.
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran. Účinnosti nabývá podpisem, nebo uveřejněním v registru smluv, je-li povinné.
4. Přílohy: 1 Objednané moduly, 2 Ceník, 3 Smlouva o zpracování osobních údajů, 4 Bezpečnostní požadavky, 5 Kontaktní osoby.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.: O uzavření smlouvy rozhodl [orgán obce] dne [DATUM] usnesením č. [ČÍSLO].

V [MÍSTO] dne [DATUM]

[JMÉNO], jednatel CodeKom s.r.o. [JMÉNO], starosta obce [NÁZEV OBCE]

Ke kontrole advokátem:

- limit odpovědnosti v článku 8 a výše pojištění
- jednostranná změna podmínek vůči obci (§ 1752 občanského zákoníku)
- zda odpočty za nedostupnost nenahradit smluvními pokutami, které obce v zakázkách často vyžadují
- obsah přílohy 4 pro obce regulované zákonem č. 264/2025 Sb.
- DPH u plnení pro obce a způsob vrácení platby kartou